

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2021/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายพยุร ศรีเมือง กับพวก

จำเลย

นายชัยยุทธ์ บุญมาไสว จำเลยที่ 4 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 จำคุกคนละ 1 ปี คำขออนุญาตนี้ให้ยกเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 357 วรรคแรก นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว (สำนวนรุกรการ อันดับ 55)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ตีราคาประกัน 150,000 บาท (สำนวนรุกรการอันดับ 1 แผ่นที่ 12,19 แผ่นที่ 7)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยที่ 4 ยังมีได้ยื่นฎีกาในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะสั่งปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว คดีนี้ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงจำเลยที่ 4 ยังมีได้ยื่นฎีกา
ในชั้นนี้จึงไม่มีเหตุที่จะสั่งปล่อยชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-ประชา บุญวนิช-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>